

1513514-43.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2153552/2020 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 94/2020 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 2153552 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 94/20/210 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513514-43.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513514-43.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2153552/2020 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 94/2020 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 2153552 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO, 94/20/210 - DEL.SEC.6ª SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos.

VINICIUS OLIVEIRA SILVA, qualificado a fl.17, foi denunciado como incurso no artigo 33 caput e §1º, incisos I e II da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal, porque, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 16h, durante estado de calamidade pública¹, na residência situada à Rua Antônio de Oliveira Gago, nº 83, Campo Grande, nesta cidade e Comarca tinha em depósito, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 14 (quatorze) porções de fragmentos vegetais, contendo tetrahydrocannabinol com peso líquido de 55,1 g (cinquenta e cinco gramas e um decigramas) e cultivava 06 (seis) plantas Cannabis sativa, contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 253,9g (duzentos e cinquenta e três gramas e nove decigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08/09 e laudo de constatação a fls.12/15, as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Segundo o apurado, no interior de sua residência situada no local dos fatos, o denunciado tinha em depósito, guardava e cultivava a droga acima descrita. Para tanto possuía insumos e produtos químicos destinados à preparação, como uma estufa com filtro de ar, luminária, dois galões de álcool de cereal, dois "dichavadores" e uma balança digital.

Ocorre que Policiais Civis receberam denúncia anônima dando conta que no local havia uma plantação de entorpecentes. Instados no endereço apontado, tocaram a campainha, sendo atendidos pelo indiciado, o qual informou que era o proprietário e, num primeiro momento, não autorizou a entrada dos Policiais.

Em seguida, o denunciado entrou em contato com seu cunhado que, poucos minutos depois, compareceu no local, convencendo-o a autorizar a entrada dos agentes, ocasião em que ele informou que mantinha na residência uma estufa com alguns pés de maconha, levando-os até um quarto, onde se encontrava seis plantas de maconha, a referida estufa e os outros instrumentos acima mencionados.

Preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia, o acusado alegou que as plantas se destinariam ao seu consumo próprio e de sua esposa (cf. termo de interrogatório a fls.16).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e ofertou resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas de Defesa, sendo o acusado interrogado, ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da Ação Penal, nos termos que denunciado o réu.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição, argumentando pela nulidade das provas colhidas ou ausência de provas e, em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses.

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, não bastasse sua negativa e versão quando interrogado em juízo, sequer pelos depoimentos dos policiais civis diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante igualmente ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, se tem certa a ocorrência do ilícito comércio tal como imputado ao acusado.

Isto, pois, consoante a prova amealhada durante o inquérito policial que embasou a denúncia, bem como a produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, certo está que tudo a ligar o acusado ao crime de tráfico de entorpecentes, diz respeito aos apetrechos, materiais, porções de fragmentos vegetais e plantas localizados em sua residência, quando da operação policial (fls. 8/9, 12/15). Em momento algum o denunciado foi avistado transportando, vendendo ou de alguma forma oferecendo quaisquer dos referidos apetrechos, materiais, porções de fragmentos vegetais ou plantas afinal apreendidos em sua casa.

Ora, assim sendo, pelo afinal apreendido em sua residência, diante não só de sua alegação de que não só para consumo próprio, mas que também para que pudesse por si confeccionar o que afinal seria por ele consumido, diante de toda restrição de locomoção imposta pelo período de quarentena vivido por ocasião do auge da pandemia da Covid19, até o advento das vacinas, nada está a revelar destino ao ilícito comércio, ao contrário, valendo novamente ressaltar que tudo, absolutamente tudo, afinal restrito ao interior de sua residência, em quantidade por si só também em nada incompatível de que para consumo pessoal.

Mais ainda, conforme também alegado pelo acusado e comprovado pelos documentos de fls. 194/199, 200/210, 285/301, certo está que até por prescrição/orientação médica, faz uso medicinal das referidas substâncias entorpecentes, a afastar eventual desclassificação para a hipótese do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia de fls. 76/77, para absolver o réu VINICIUS OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput" e §1º, incisos I e II, da Lei 11.343/06, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública decorrente da Covid-19), do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP.

Custas na forma da lei.

PRIC.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA